Die Entwicklung der Haftung für psychische Schäden

Die Entwicklung der Fahrlässigkeitshaftung anhand von fünf Leitentscheidungen. Einführung in das Recht von England und Wales mit präzisierten Sachverhalten und Ergebnissen.

1. Vom körperlichen Aufprall zur vermittelten Verletzung

Ein Mensch kann nach einem erschreckenden Ereignis ernsthaft erkranken, obwohl er beim Unfall weder getroffen noch körperlich verletzt wurde. Historisch war umstritten, ob das Fahrlässigkeitsrecht einen Schaden anerkennt, der durch das Gesehene oder Gehörte entsteht. Die folgenden Fälle zeigen sowohl die Erweiterung als auch die Begrenzung der Haftung.

Psychiatric injury bezeichnet eine medizinisch anerkannte psychische Erkrankung, nicht bloß gewöhnliche Trauer, Angst oder Belastung. Ältere Urteile sprechen von **nervous shock** (Nervenschock). In frühen Fällen hatte der Schrecken auch körperliche Folgen. Es wäre deshalb falsch, sie alle als Fälle ohne körperliche Symptome darzustellen. [1]

2. Victorian Railways Commissioners v Coultas (1888)

Sachverhalt: Ein Bahnwärter ließ fahrlässig eine Pferdekutsche auf einen Bahnübergang fahren, obwohl ein Zug näher kam. Frau Coultas entging nur knapp einem Zusammenstoß. Der Schrecken führte zu einer Erkrankung; der Zug hatte weder sie noch die Kutsche berührt.

Ergebnis: Der Privy Council wies den Anspruch zurück. Er hielt den durch Schrecken ohne körperlichen Aufprall verursachten Schaden für rechtlich zu fernliegend. **Bedeutung:** Der Fall zeigt die frühere restriktive Haltung. Er begründet keine heutige Regel, wonach zunächst eine gesonderte Körperverletzung erforderlich wäre. Auch Coultas betraf körperliche Symptome nach dem Schrecken. [1, 2]

3. Dulieu v White & Sons [1901] 2 KB 669

Sachverhalt: Eine schwangere Frau arbeitete hinter der Theke eines Pubs. Ein Beschäftigter der Beklagten fuhr fahrlässig mit einem Pferdewagen in das Gebäude. Sie fürchtete um ihre eigene Sicherheit und machte eine schwere Erkrankung sowie eine anschließende **Frühgeburt** geltend. Es handelte sich nicht um eine Fehlgeburt.

Ergebnis: Nach Auffassung des Gerichts konnten die vorgetragenen Tatsachen einen Anspruch begründen. Dieser durfte trotz fehlenden Aufpralls weiterverfolgt werden. Die Gefahr erfundener Klagen rechtfertigte keinen pauschalen Ausschluss berechtigter Fälle. Entschieden wurde über die rechtliche Tragfähigkeit, nicht abschließend über die Schadensersatzhöhe. [1, 2]

> **Der erste Entwicklungsschritt:** Ein körperlicher Aufprall ist nicht unerlässlich. Auch Wahrnehmungen können einen rechtlich erheblichen Schaden verursachen. In Dulieu ging es um Angst vor eigener Verletzung.

Angst um andere und Grenzen

4. Hambrook v Stokes Brothers [1925] 1 KB 141

Sachverhalt: Ein unbeaufsichtigt abgestellter Lastwagen rollte eine steile Straße hinunter. Eine Mutter sah ihn auf die Stelle hinter einer Kurve zufahren, an der ihre vorausgegangenen Kinder waren. Sie fürchtete um deren Sicherheit. Den Zusammenstoß mit einem Kind sah sie nicht; eines ihrer Kinder wurde tatsächlich verletzt.

Die Mutter erlitt einen schweren Schock, später eine Fehlgeburt und starb. Ihr Ehemann führte das Verfahren wegen ihres Todes. Entscheidend war die Unterscheidung zwischen Angst um **sich selbst** und Angst um **die Kinder**, nicht allein die Wahrnehmung des genauen Aufpralls.

Ergebnis: Die Mehrheit des Court of Appeal gab dem Rechtsmittel des Ehemanns statt und ordnete eine neue Verhandlung an. Ein durch begründete Angst um die Kinder verursachter Schaden konnte eine Haftung tragen. Die Klägerseite gewann somit die Rechtsfrage; ein endgültiger Schadensersatzbetrag wurde dadurch nicht automatisch zugesprochen. [1, 2]

> **Der zweite Entwicklungsschritt:** Auch Angst um einen nahestehenden Menschen kann rechtlich erheblich sein. Damit entwickelt sich die Haftung gegenüber **secondary victims** (Sekundäropfern). Diese verlangen Ersatz ihrer eigenen Erkrankung, nicht der Verletzungen des anderen Menschen.

5. Bourhill v Young [1943] AC 92

Sachverhalt: Eine schwangere Frau war aus einer Straßenbahn ausgestiegen, als ein Motorradfahrer mit einem Auto zusammenstieß und starb. Sie hörte den Unfall, sah ihn aber nicht. Sie war selbst nicht gefährdet und kannte keinen Beteiligten. Später ging sie zur Unfallstelle und sah Blut auf der Straße. Sie machte Schock, Verletzungen und eine spätere Totgeburt geltend.

Ergebnis: Ihr Anspruch scheiterte im House of Lords. Eine Schädigung durch Schock war bei einer Person in ihrer Lage nicht vernünftigerweise vorhersehbar; eine entsprechende Sorgfaltspflicht bestand ihr gegenüber nicht. Der schottische Fall wurde für die weitere Entwicklung der Fahrlässigkeitshaftung bedeutsam. [1, 3]

Präzisierung: Das erstinstanzliche Gericht sah die Verursachung der Totgeburt durch den Schock nicht als bewiesen an. Dieser Zusammenhang darf nicht als feststehend dargestellt werden. Das Urteil führte auch kein allgemeines Aufprallerfordernis wieder ein: Entscheidend war die Pflicht gegenüber dieser Klägerin. [3]

Vergleich: Hambrook betraf die Angst einer Mutter um ihre Kinder. Bourhill betraf eine fremde Person, die weder selbst gefährdet noch mit einem Unfallbeteiligten verbunden war. Große Belastung allein begründet keine Sorgfaltspflicht.

Die unmittelbaren Unfallfolgen

6. McLoughlin v O'Brian [1983] 1 AC 410

Sachverhalt: Frau McLoughlin war zu Hause, als ihr Ehemann und ihre Kinder in einen fahrlässig verursachten Verkehrsunfall gerieten. Ungefähr eine Stunde später berichtete ihr ein Nachbar davon. Sie fuhr ins Krankenhaus, erfuhr vom Tod einer Tochter und sah ihre verletzten Angehörigen noch verstört sowie mit Schmutz und Öl vom Unfall bedeckt.

Sie entwickelte eine psychische Erkrankung mit Depressionen. Den Unfall selbst hatte sie nicht beobachtet. Maßgeblich war ihre eigene unmittelbare Wahrnehmung seiner **unmittelbaren Nachwirkungen** (*immediate aftermath*), nicht allein die Mitteilung der Nachricht.

Ergebnis: Das House of Lords gab ihrem Rechtsmittel einstimmig statt und erkannte einen Ersatzanspruch an. Die familiäre Beziehung, die zeitliche und räumliche Nähe und die direkte Wahrnehmung der Unfallfolgen begründeten den erforderlichen Zusammenhang. Das Krankenhaus lag nicht automatisch außerhalb des rechtlich erheblichen Geschehens. [1, 4]

7. Drei Verbindungen prüfen

Beziehung: Wer wurde verletzt oder gefährdet und wie nahe stand die klagende Person diesem Menschen? **Zeit und Ort:** Erlebte sie den Unfall oder seine unmittelbaren Folgen? **Wahrnehmung:** Sah oder hörte sie das Geschehen selbst, oder erfuhr sie nur durch andere davon?

> **Keine starre Stundenregel:** McLoughlin bedeutet nicht, dass jeder Krankenhausbesuch, jedes Elternteil oder jedes Ereignis innerhalb einer bestimmten Stundenzahl genügt. Entscheidend waren der Zustand der Familie und die Verbindung zum Unfall.

8. Entwicklung bedeutet nicht unbegrenzte Haftung

Ein **primary victim** (Primäropfer) ist im gewöhnlichen Unfallfall persönlich beteiligt und körperlicher Gefahr ausgesetzt. Ein **secondary victim** erkrankt durch die Wahrnehmung einer Gefahr oder Verletzung eines anderen. Für diese Gruppen gelten unterschiedliche Anforderungen; hier wird die Unterscheidung eingeführt, kein vollständiges Prüfungsschema.

Spätere Entscheidungen, darunter *Alcock* und *Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust* [2024] UKSC 1, präzisieren und begrenzen Sekundäropferansprüche. In *Paul* fiel das Miterleben des Todes eines Angehörigen infolge einer unbehandelten Erkrankung nicht unter die an Unfälle anknüpfende Ausnahme. Nicht jedes traumatische Familienerlebnis begründet Haftung. [1, 5]

Vorgehen: Erkrankung, behauptete Sorgfaltspflicht, Verbindung zum Unfall und Kausalität getrennt prüfen. Mitgefühl ersetzt diese rechtlichen Fragen nicht.

Verständnisfragen

1. Muss das Fahrzeug die klagende Person treffen?
Antwort: Nein. Dulieu erkannte einen rechtlich tragfähigen Anspruch wegen einer durch Schrecken vermittelten Verletzung ohne körperlichen Aufprall an.

2. Was unterscheidet Hambrook von Dulieu?
Antwort: In Dulieu ging es um Angst um die eigene Sicherheit, in Hambrook um die Sicherheit der Kinder. Der Ehemann gewann das Rechtsmittel; eine neue Verhandlung wurde angeordnet.

3. Scheiterte Bourhill daran, dass psychische Schäden niemals ersatzfähig waren?
Antwort: Nein. Eine entsprechende Schädigung war bei einer Person in ihrer Lage nicht vernünftigerweise vorhersehbar. Ihr gegenüber bestand keine relevante Sorgfaltspflicht.

4. Genügte bei McLoughlin die Nachricht vom Unfall?
Antwort: Nein. Sie nahm dessen unmittelbare Folgen im Krankenhaus selbst wahr. Familiäre Bindungen und Nähe zum Unfall waren wichtig.

5. Erfundenes Beispiel: Ein Fremder liest online von einem Unfall und erkrankt nachweislich. Reicht die Diagnose?
Antwort: Nein. Sie betrifft die Art des Schadens. Zusätzlich müssen eine Pflicht gegenüber dieser Person und die weiteren Haftungsvoraussetzungen vorliegen.

Die Entwicklung in fünf Schritten

Coultas: restriktive Haltung ohne Aufprall. **Dulieu:** Angst um sich selbst kann einen Anspruch tragen. **Hambrook:** Angst um Kinder kann genügen. **Bourhill:** Vorhersehbarkeit begrenzt die Pflicht. **McLoughlin:** unmittelbare Wahrnehmung der Unfallfolgen kann ausreichen.

Quellen und weiterführende Lektüre

[1] *Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust* [2024] UKSC 1, insbesondere Rn. 26-37 zur Entwicklung sowie die Mehrheitsbegründung zu Unfallfällen. Urteil des UK Supreme Court.

[2] Lord Briggs, *Liability for Mental Injury*, 19. Januar 2024, Rn. 6-10: *Coultas* (1888) 13 App Cas 222; *Dulieu* [1901] 2 KB 669; *Hambrook* [1925] 1 KB 141. Vortrag auf der Website des Supreme Court.

[3] *Bourhill v Young* [1942] UKHL 5; [1943] AC 92, insbesondere Lord Thankerton zu Tatsachen und Sorgfaltspflicht. [4] *McLoughlin v O'Brian* [1982] UKHL 3; [1983] 1 AC 410. [5] *Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police* [1992] 1 AC 310.

Bei Bourhill (1943) und McLoughlin (1983) bezeichnen die Jahreszahlen in eckigen Klammern den Berichtsjahrgang. Die Urteile ergingen 1942 beziehungsweise 1982.